



> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Cirkelstad  
T.a.v. [REDACTED]  
Arthur van Schendelstraat 650  
3511 MJ Utrecht

**DVGB - directie Bouwen  
en Energie**  
Ministerie van  
Volkshuisvesting en  
Ruimtelijke Ordening

Turfmarkt 147  
Den Haag  
Postbus 200 11  
2500 EA Den Haag  
<http://www.rijksoverheid.nl>

**Contactpersoon**

T [REDACTED]  
E [REDACTED]@minbzk.nl

Datum: 24 juli 2024  
Referentienummer: 2024-15482  
Betreft: Subsidieverlening Samen Versnellen  
fase 2

**Kenmerk**

**Uw kenmerk**

**Bijlage(n)**

Geachte heer [REDACTED],

Onder verwijzing naar uw brief van 29 april 2024 waarin u verzoekt om een subsidie voor het project Samen Versnellen fase 2 deel ik u mede dat ik bereid ben u, op grond van subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022 een (incidentele) subsidie toe te kennen voor een bedrag van maximaal ( 600.000,- voor de volgende activiteit(en):

1. Toepassen. Met deze werklijn willen we programmapartners aanzetten tot het breed toepassen van HNN. Met de praktijkervaring kunnen we HNN optimaliseren en operationeel maken voor een grotere doelgroep projecten.
2. Beheren. Met deze werklijn willen we de leidraden en kennisproducten actueel houden en waar nodig ondersteunen bij het gebruik daarvan.
3. Doorontwikkelen. Met deze werklijn willen we HNN breder toepasbaar maken, beter onderbouwen en toekomstbestendig maken. In lijn met de op stapel staande standaardisatie uitvraag (BZK).
4. Borgen. Met deze werklijn willen we HNN een grotere bekendheid geven en een bredere toepassing van HNN in de sector realiseren.

Dit bedrag is exclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot verstrekt van 80% van het te subsidiëren bedrag. U ontvangt dit voorschot van ( 95.000,- in augustus 2024, januari 2025 ( 160.000,-, januari 2026 ( 160.000,- en januari 2027 ( 65.000,- op rekeningnummer NL [REDACTED] ten name van Cirkelstad.

De start van de subsidieactiviteiten is op 1 juni 2024. De activiteiten zullen uiterlijk 1 juni 2027 zijn afgerond.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een vaststellingaanvraag in te dienen. Ik verwacht uw vaststellingsaanvraag daarom uiterlijk 1 september 2027 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis

van het hieronder beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie zal normaliter het eventuele restantbedrag van € 120.000,- op bovengenoemd rekeningnummer gestort worden.

**Datum**  
24 juli 2024

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals die is beschreven in uw bovengenoemde brief.

**Kenmerk**  
2024-0000415304

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

- a. U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden. Graag ontvang ik een verslag van de werkzaamheden op alle vier de werklijnen, HNN renovatie en informatie over de ontwikkeling van het thema klimaatadaptatie bij uw vaststellingsaanvraag wat als eindverslag dient. Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en gerealiseerde kosten) over te leggen in de vorm van een financieel verslag, welke is opgesteld conform de door u ingediende begroting.
- b. U dient een controleverklaring over te leggen bij het financieel verslag zoals bepaald in artikel 24 van het Kaderbesluit BZK-subsidies. Voorts dient de accountant te beoordelen of het eindverslag verenigbaar is met het financieel verslag. De controleverklaring wordt opgesteld conform de NBA standaard bij subsidieverantwoordingen in de publieke sector, model 10.3<sup>1</sup>. De controle betreft zowel de getrouwe weergave van de verantwoording als de rechtmatige besteding van de ter beschikking gestelde middelen. De conclusie met betrekking tot de rechtmatigheid omvat in ieder geval een oordeel in hoeverre de kosten passen binnen de omschrijving van de activiteit en in hoeverre is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden<sup>2</sup>. Voor verdere informatie verwijst ik naar de handleiding Subsidiecontrole<sup>3</sup>.
- c. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan.
- d. U dient (jaarlijks) een tussentijds voortgangsverslag op uiterlijk 31 januari aan te leveren.

Aanvullende voorwaarden art. 4:38 Awb  
AGVV

"Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, zoals gewijzigd door verordening (EU) 2023/1315 op 23 juni 2023, waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1 van 26.6.2014, blz. 1, respectievelijk Pb EU, L 167, 30.6.2023, p. 1-90, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Met name artikel 49 AGVV is van toepassing. Dit artikel verklaart steun voor studies of consultancydiensten inzake milieubescherming en energithema's verenigbaar met de interne markt en stelt deze steun vrij van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting

<sup>1</sup> <https://www.nba.nl/tools-en-ondersteuning/voorbeelddocumenten/voorbeelddocumenten-word/>

<sup>2</sup> Van de controlerend accountant wordt voorts verwacht dat hij beoordeelt, voor zover van toepassing, of contracten van subsidieontvanger met derden voor het verrichten van activiteiten zijn aanbesteed in overeenstemming met artikel 2.8 en 2.9 van de Aanbestedingswet 2012.

<sup>3</sup> <https://www.nba.nl/tools-en-ondersteuning/publicaties/2023/handleiding-subsidiecontroles/>

uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 49 alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van de AGVV. Artikel 49 AGVV maakt steun mogelijk voor de in aanmerking komende kosten van studie of consultancydiensten die rechtstreeks verband houden met op grond van deel 7 van de AGVV voor steun in aanmerking komende investeringen. Dit betreft onder andere investeringssteun ter ondersteuning voor een transitie naar een circulaire economie, wat hier aan de orde is.

**Datum**  
24 juli 2024

**Kenmerk**  
2024-0000415304

Op grond van artikel 49, lid 3 en lid 4 AGVV mag een bedrag van 60% van de aangevraagde kosten vergoed worden, met een verhoging van:

a. 10 procentpunten indien de steun aan middelgrote ondernemingen wordt toegekend en met 20 procentpunten indien de steun aan kleine ondernemingen wordt toegekend

Op grond van de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting betreft het aan dit artikel te relateren maximale steunbedrag in totaal € 600.000,- dat een steunpercentage van afgerond 64% oplevert, hetgeen het maximaal toegestane steunpercentage van 80 % niet overschrijdt.

Ik heb geconstateerd dat Cirkelstad geen onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de AGVV. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Cirkelstad geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de AGVV. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van het voorstel waarvoor de subsidie wordt gevraagd niet is begonnen dan na de aanvraag van 29 april 2024. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect in de zin van artikel 6, tweede lid, van de AGVV uit van deze subsidieverlening aan Cirkelstad.

Beknpte informatie over deze subsidieverlening wordt op grond van artikel 9, eerste lid, van de AGVV gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

Om te voldoen aan artikel 9, eerste lid, onder c van de AGVV worden de benodigde gegevens van deze subsidie bovendien binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun gepubliceerd via de State Aid Transparency Award Module (TAM). Op grond van artikel 9, vierde lid, en artikel 12, van de AGVV moeten de gegevens van deze subsidie voor tien jaar vanaf de datum van deze subsidieverlening beschikbaar blijven."

#### Inschakelen van derden

Indien met gebruikmaking van deze subsidie derden worden ingehuurd om commerciële activiteiten te verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze activiteiten tegen marktconforme voorwaarden plaatsvinden. Aangetoond zal moeten worden op welke wijze Cirkelstad hiervoor zorgdraagt. Eén van de manieren om activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te realiseren is bijvoorbeeld het vragen van offertes.

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in voldoende mate naleeft.

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register wordt onder meer bijgehouden welke sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de subsidievaststelling) genomen is.

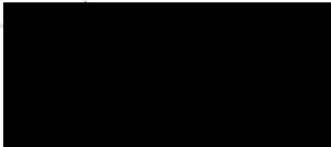
**Datum**  
24 juli 2024

**Kenmerk**  
2024-0000415304

Tot slot is het is mogelijk dat een review, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zal worden uitgevoerd bij de controlerende accountant van de subsidieontvanger. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan onderzoeken naar zijn werkzaamheden, die worden ingesteld door de accountant of accountantsdienst daartoe aangewezen door Onze Minister.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met [REDACTED].

Hoogachtend,  
De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,  
namens deze,



*Waarnemend directeur Bouwen en Energie*

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGVB directie Bouwen en Energie, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.